



QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

1. MỤC ĐÍCH

Các thuyền viên được ký kết hợp đồng với các điều khoản công bằng. Thuyền viên nắm bắt được quyền lợi và nghĩa vụ khi làm việc trên các tàu của công ty.

Đảm bảo tất cả những người tham gia trong HTQLAT&LĐHH của Công ty phải có đủ tuổi và có khả năng đáp ứng công việc của mình.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thực hiện ở tất cả các cấp của Công ty, cả ở trên bờ và dưới tàu.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Bộ luật ISM 2014
- Công ước STCW 2010,
- Công ước MLC 2006,
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam, 2005,
- Bộ luật Lao động, 2012,
- Thông tư 07/2012/TT-BGTVT, ngày 21/03/2012, “Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam” của Bộ Giao thông Vận tải,
- Thông tư 11/2012/TT-BGTVT, ngày 12/04/2012, “Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam” của Bộ Giao thông Vận tải.
- Quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng, TL-12.

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1 Tuổi lao động tối thiểu

Để đáp ứng yêu cầu của Quy định 1.1 của Công ước MLC 2006, Công ty chỉ tuyển dụng thuyền viên đủ 18 tuổi trở lên và đảm bảo rằng không có thuyền viên nào dưới 18 tuổi được thuê làm việc trên tàu. Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự tiến hành xác minh tuổi của thuyền viên trước khi tuyển dụng và bố trí làm việc để khẳng định rằng không có người dưới 18 tuổi làm việc trên tàu. Ngày sinh được đưa vào Danh sách thuyền viên.

Trong quá trình tuyển dụng thuyền viên, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự có trách nhiệm kiểm tra và lưu hồ sơ giấy tờ chứng minh nhân thân của thuyền viên (CMND, hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh, v.v...) để đảm bảo thuyền viên đủ 18 tuổi.

4.2 Hợp đồng lao động (SEA)

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự phải đảm bảo các điều khoản trong Hợp đồng lao động ký với thuyền viên tuân thủ quy định của Bộ luật lao động 2012, các yêu cầu trong Quy định 2.1 của MLC 2006.

Hợp đồng lao động ký với thuyền viên được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau. Hợp đồng được chuyển cho thuyền viên trước khi ký để đảm bảo họ có đủ thời gian đọc kỹ và nắm rõ các điều khoản của hợp đồng.



QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Hợp đồng lao động, tối thiểu, phải bao gồm các nội dung:

- Mô tả công việc cho mỗi thuyền viên.
- Bố trí rời tàu và và hồi hương, khi kết thúc chuyến đi hoặc thời hạn làm việc kết thúc.
- Bố trí thanh toán tiền lương và các khoản thù lao khác.
- Phương thức nhận lương, qua đó các khoản thu nhập được chuyển giao cho gia đình, người phụ thuộc, hoặc người hưởng lợi hợp pháp khác.
- Các quy định về trả lương.
- Tính toán nghỉ phép hàng năm.
- Quyền lợi của thuyền viên về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.
- Quy trình chấm dứt hợp đồng, các điều kiện lao động và hồi hương.
- Quy định của công ty về việc thuyền viên được đi bờ khi tàu trong cảng hay ở vùng neo do công ty bố trí & trả tiền.

Công ty đảm bảo thường xuyên soát xét các quy định của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam để xác minh rằng các khoản thù lao cho thuyền viên đáp ứng hoặc vượt yêu cầu về mức lương tối thiểu.

Một bản sao **Thỏa ước lao động tập thể** (CBA) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ rõ cách tính toán lương cho thuyền viên, được lưu trên tàu.

Hợp đồng lao động được lập thành 2 bản, một bản do người lao động giữ và một bản để lưu tại Phòng Hành chính - Nhân sự.

Thuyền trưởng hoặc Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự ký đóng dấu xác nhận ngày thuyền viên nhập tàu và rời tàu trong Sổ thuyền viên.

4.3 Thuê thuyền viên qua dịch vụ cung ứng thuyền viên

Đối với những thuyền viên thuê qua các công ty cung ứng thuyền viên, công ty cam kết chỉ sử dụng dịch vụ của các công ty được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép.

Trước khi sử dụng dịch vụ cung ứng thuyền viên, Phòng Hành chính - Nhân sự yêu cầu nhà cung ứng cung cấp các tài liệu liên quan để khẳng định dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn 1.4 của Công ước Lao động hàng hải, 2006, tối thiểu phải bao gồm:

- Giấy phép cung cấp dịch vụ cung ứng thuyền viên,
- Bảng chứng giám sát định kỳ của cơ quan có thẩm quyền,
- Giấy chứng nhận tuân thủ ISO 9001:2008 và MLC 2006, Tiêu chuẩn 1.4.

Các tài liệu này phải được lưu trên văn phòng và dưới tàu.

Hàng năm, việc giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty cung ứng thuyền viên được thực hiện theo quy trình TL-12.

4.4 Tuyển dụng thuyền viên

Trước khi được điều động xuống tàu, thuyền viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-05 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 3 / 6
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO		

- Thuyền trưởng phải có đủ năng lực để chỉ huy tàu và hiệu thẩu đảo HTQLAT&LDHH của Công ty.
- Sỹ quan và thuyền viên phải có đủ trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe và hiểu biết về HTQLAT&LDHH của Công ty.
- Thuyền viên phải có giấy chứng nhận phù hợp với các điều khoản của Thông tư 11/2012/TT-BGTVT.

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ người dự tuyển trước khi trình Giám đốc xét chọn:

- Xem xét tác phong, phẩm chất và ngoại hình của người dự tuyển để phù hợp với công việc của họ.
- Kiểm tra sơ yếu lý lịch, tuổi (xem mục 4.1).
- Kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ, (xem Bảng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ của thuyền viên), Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Xem xét kinh nghiệm nghề nghiệp (chỉ áp dụng cho thuyền viên đã đi tàu)
- Hiểu biết về vấn đề an toàn.

Khi tuyển dụng một chức danh cho một loại tàu cụ thể thì thuyền viên đó phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt phù hợp và có kinh nghiệm với loại tàu đó.

Phòng Hành chính - Nhân sự cần tham khảo ý kiến của các công ty trước đây đã sử dụng những người dự tuyển về tư cách, khả năng và phẩm chất của họ.

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc quyết định phương thức tuyển dụng.

Quá trình thi tuyển có thể tiến hành một cuộc thi viết và/ hoặc vấn đáp tùy theo tình hình cụ thể và nội dung bao gồm các vấn đề sau đây:

- Khả năng chuyên môn.
- Hiểu biết về vấn đề an toàn.
- Khả năng ngoại ngữ

Sau thi phỏng vấn thuyền viên thì người tuyển dụng phải đưa ra kết quả phỏng vấn bằng biên bản “Báo cáo kết quả phỏng vấn” TL-05-07:

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng thuyền viên đã được Giám đốc phê duyệt, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự hoàn chỉnh thủ tục tuyển chọn để trình Giám đốc ký hợp đồng lao động.

4.5 Đào tạo thuyền viên

Thuyền trưởng phải xác định những nhu cầu đào tạo và tổ chức huấn luyện đào tạo ở dưới tàu. Thuyền trưởng phải yêu cầu Công ty hỗ trợ tiến hành những việc huấn luyện đào tạo không thể thực hiện ở dưới tàu.

Thuyền trưởng phải thông báo cho Công ty những bất cập trong huấn luyện đào tạo của thuyền viên, cũng như áp dụng các biện pháp cần thiết để nâng cao sự hiểu biết của thuyền viên. Ngoài ra Thuyền trưởng còn phải thông báo về Công ty những thuyền viên yếu kém cần phải theo học thêm một lớp huấn luyện cần thiết nữa.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-05 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 4 / 6
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO		

Hàng quý, Thuyền trưởng phải đánh giá thuyền viên theo mẫu “Bản ghi đánh giá phân loại thuyền viên”, TL-05-01 và gửi về cho Công ty. Công tác của Thuyền trưởng phải được Giám đốc đánh giá.

Trường phòng Hành chính - Nhân sự chịu trách nhiệm đánh giá thuyền viên và xem xét các nhu cầu huấn luyện đào tạo. Trường phòng Hành chính - Nhân sự có thể xác định nhu cầu huấn luyện đào tạo thuyền viên dựa trên:

- Báo cáo đánh giá thuyền viên.
- Đánh giá các sự cố, tai nạn và tình huống nguy hiểm xảy ra.
- Sự thành thạo của thuyền viên với các trang thiết bị và hệ thống của tàu.
- Xem xét việc luyện tập và thực tập.
- Yêu cầu của thuyền viên về huấn luyện đào tạo.
- Kết quả của việc kiểm tra an toàn ở trên tàu.
- Việc áp dụng kỹ thuật hay công nghệ mới ở trên tàu.

Trường phòng Hành chính - Nhân sự chính chịu trách nhiệm lập danh sách thuyền viên và nội dung cần đào tạo trình Giám đốc phê duyệt. Sau đó, Trường phòng Hành chính - Nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức các khoá huấn luyện đào tạo cho thuyền viên. Trường phòng Hành chính - Nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo đảm bảo toàn bộ thuyền viên trước khi xuống tàu phải hiểu biết các chính sách, các quy trình liên quan đến mình trong Sổ tay HTQLAT&LĐHH của Công ty.

Riêng đối với Thuyền trưởng, Đại phó, Máy trưởng. Định kỳ 06 tháng hoặc sau khi kết thúc hợp đồng về nghỉ phép, phải được tất cả các trường phòng phối hợp cùng với DPA thẩm tra xác nhận về việc thực hiện các công việc liên quan đến quản lý an toàn và lao động hàng hải. DPA phải xây dựng các tiêu chí thẩm tra xác nhận và tổ chức/ giám sát việc thẩm tra xác nhận này theo biểu mẫu “Báo cáo đánh giá sỹ quan quản lý, TL-05-07”

Hàng năm, Thuyền trưởng phải lập một Kế hoạch huấn luyện và thực tập cho thuyền viên dưới tàu theo mẫu “Kế hoạch huấn luyện thực tập”, TL-05-02. Bản Kế hoạch huấn luyện này phải gồm có thực tập ứng phó sự cố với các tình huống sự cố giả định mà Công ty đã xác định ít nhất một lần trong năm.

Dựa theo Kế hoạch huấn luyện thực tập và tình hình thực tế dưới tàu, Thuyền trưởng tổ chức huấn luyện và luyện tập cho thuyền viên. Thuyền trưởng phải ghi vào “Bản ghi huấn luyện và rèn luyện”, TL-05-03 và Nhật ký hàng hải các lần thực tập thực tế diễn ra trên tàu.

Thuyền trưởng có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sỹ quan, thuyền viên đều thông thạo với nhiệm vụ của mình bằng cách cập nhật quy trình tổ chức, trách nhiệm và có kế hoạch thường xuyên thực tập ở trên tàu.

Tất cả thuyền viên sẽ phải tham gia luyện tập rời tàu và cứu hoả ít nhất một lần trong một tháng (SOLAS, Chapter III, Reg.19.3). Thuyền trưởng phải tổ chức thực tập rời tàu và cứu hoả trong vòng 24 tiếng sau khi tàu rời cảng nếu có hơn 25% số thuyền viên chưa tham gia vào việc luyện tập này ở trên tàu đó trong tháng trước. Tối thiểu một lần trong 3 tháng, mỗi xuồng cứu sinh phải được hạ với số thuyền viên vận hành được phân công ở xuồng đó và xuồng được điều động chạy ở dưới nước trong thời gian luyện tập. Nếu có thể, hàng tháng phải hạ và vận hành xuồng cấp cứu



QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

dưới nước, nhưng tối đa 3 tháng phải thực hiện một lần. Trong quá trình thực tập phải lưu ý đến các hướng dẫn trong Thông tư 1206 của Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC/Circ.1206).

Trong vòng 2 tuần, thuyền viên mới xuống tàu phải được huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị cứu sinh trên tàu (SOLAS, Chapter III, Reg.19.4).

Thuyền trưởng và Máy trưởng tiến hành thực tập máy lái sự cố dưới tàu ít nhất 3 tháng một lần (SOLAS, Chapter V, Reg.26).

Việc luyện tập các tình huống khẩn cấp giả định theo Quy trình ứng phó sự cố, TL-19, có thể tiến hành đồng thời với việc luyện tập cứu sinh, cứu hoả, hoặc bất cứ lúc nào.

Tại khóa họp thứ 92 (đã được thông qua 21/06/2013), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.350(92) về sửa đổi, bổ sung đối với Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS). Nghị quyết MSC.350(92), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, bổ sung yêu cầu mới liên quan đến **huấn luyện vào không gian kín của tàu và cứu nạn trong Quy định III/19 của Công ước SOLAS**. Theo đó, từ ngày 01/01/2015, thuyền viên trên tàu phải tham gia **huấn luyện vào không gian kín và cứu nạn tối thiểu hai tháng một lần**.

4.6 Nội dung đào tạo ngoài các yêu cầu của luật

6 tháng một lần, nhân viên của công ty sẽ xuống tàu để tiến hành đào tạo các nội dung an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Việc đào tạo được ghi lại trong biểu mẫu TL-05-03 và Sổ ghi nhận huấn luyện của thuyền viên.

Công ty sẽ cung cấp các tài liệu huấn luyện thông qua băng đĩa và huấn luyện trên máy tính (CBT) cho sỹ quan và thuyền viên trên tàu.

4.7 Tuyển dụng và đào tạo đối với nhân viên trên văn phòng Công ty

Theo yêu cầu của Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) được sửa đổi, bổ sung bởi nghị quyết MSC.352 (92) thông qua ngày 21/06/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015:

Các trường phòng có trách nhiệm xác định nhu cầu tuyển dụng nhân viên, định kỳ thẩm tra xác nhận **hàng năm** các nhân viên do mình phụ trách theo biểu mẫu “Báo cáo đánh giá nhân viên trên bờ, TL-05-08”. Trên cơ sở kết quả thẩm tra xác nhận định kỳ, các trường phòng sẽ xác định nhu cầu đào tạo nhân viên do mình phụ trách (nêu cụ thể về nội dung và loại hình đào tạo cho mỗi người và xác định việc đào tạo này sẽ được thực hiện bởi nội bộ Công ty hay bên ngoài), gửi đề nghị cho Trường phòng Hành chính - Nhân sự.

Trường phòng Hành chính - Nhân sự chịu trách nhiệm:

- Tập hợp các báo cáo nhu cầu bổ sung lao động từ các trường phòng.
- Theo kế hoạch tuyển dụng lao động mới đã được Giám đốc chuẩn y.
- Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét sự đầy đủ, tính xác thực của các yêu cầu về hồ sơ những người dự tuyển.
- Lập danh sách và thông báo những người đủ tiêu chuẩn.
- Hoàn chỉnh thủ tục tuyển dụng để trình Giám đốc ký hợp đồng.

Trường phòng Hành chính - Nhân sự lập danh sách các nhân viên cần đào tạo trong Công ty trình Giám đốc xem xét, phê duyệt. Trường phòng Hành chính - Nhân sự tổ chức, theo dõi đào tạo cho các nhân viên trong Công ty và ghi lại theo mẫu “Bản ghi đào tạo nhân viên trên cơ quan”, TL-05-04.



QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Theo yêu cầu của Điều 12.2, Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) được sửa đổi, bổ sung bởi nghị quyết MSC.352 (92) thông qua ngày 21/06/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015:

DPA có trách nhiệm thẩm tra xác nhận định kỳ hàng năm các trưởng phòng dựa vào kết quả theo dõi việc điều hành/ phối hợp các công việc có liên quan đến quản lý an toàn và lao động hàng hải cũng như sự phản hồi từ các tàu và các bộ phận khác theo biểu mẫu “Báo cáo đánh giá Trưởng các bộ phận, TL-05-09”.

Ban giám đốc có trách nhiệm định kỳ hàng năm thẩm tra xác nhận việc thực hiện vai trò của DPA thông qua việc tham khảo ý kiến của các Trưởng bộ phận cũng như Thuyền trưởng/ Máy trưởng dưới tàu, sử dụng biểu mẫu “Phiếu đánh giá, phản hồi về DPA, TL-05-10” và kết hợp với kết quả soát xét định kỳ của Lãnh đạo công ty.

Tối thiểu một năm một lần, DPA có trách nhiệm tổ chức thực tập ứng phó sự cố có sự phối hợp với tàu. Việc thực tập này phải dựa theo tình huống giả định được nêu trong “Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp của tàu”, TL-19.

Giám đốc phải đảm bảo rằng tất cả những người trong Công ty phải có sự hiểu biết đầy đủ về các chính sách của Công ty, các quy phạm, quy định, bộ luật, các hướng dẫn, các quy trình liên quan. Các nhân viên mới đều phải được làm quen và ghi lại công việc này vào mẫu TL-05-05 trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự phải tham khảo hồ sơ đào tạo và thực hiện phân tích mỗi năm một lần, có ghi lại kết quả và đưa ra khi họp soát xét quản lý.

5. BIỂU MẪU/ BÁO CÁO

- Bản ghi đánh giá phân loại thuyền viên, TL-05-01.
- Kế hoạch huấn luyện thực tập, TL-05-02.
- Bản ghi huấn luyện và rèn luyện, TL-05-03.
- Bản ghi đào tạo nhân viên trên cơ quan, TL-05-04.
- Làm quen cho nhân viên mới, TL-05-05.
- Danh mục theo dõi thời hạn bằng cấp, chứng chỉ Thuyền viên, TP-05-06
- Báo cáo đánh giá sỹ quan quản lý, TL-05-07.
- Báo cáo đánh giá nhân viên trên bờ, TL-05-08.
- Báo cáo đánh giá Trưởng các bộ phận, TL-05-09.
- Phiếu đánh giá, phản hồi về DPA, TL-05-10.
- Báo cáo kết quả phỏng vấn, TL-05-11
- Bản sao Giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND, hộ chiếu, giấy khai sinh),
- Danh sách thuyền viên,
- Bảng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ của thuyền viên,
- Hợp đồng lao động (tiếng Anh & tiếng Việt),
- Sổ thuyền viên.
- Nhật ký hàng hải.
- Nhật ký máy.